

1505516-39.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... 155, § 4º, II e IV, CP), para o crime de roubo majorado, pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP), bem como a consideração do aumento previsto no art. 61, II, h, CP.

Por fim, sobre o pedido de indenização, entendo que carece de interesse, adequação e o Ministério Público de legitimação ativa ad causam para o pleito indenizatório. No atual estágio procedimental, as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1505516-39.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505516-39.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JADDY SANTOS PEREIRA, qualificada à fl. 17, LUCIANA SOUZA RAMOS, qualificada à fl. 18, MARIANA ELOA SANTOS PINTO, qualificada à fl. 19, como incurso nas sanções impostas no art. 155, § 4º, II e IV, do CP.

Narra a denúncia que, no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Salvador de Medeiros, n. 120, nesta cidade e comarca, Jaddy Santos Pereira, qualificada à fl. 17, Luciana Souza Ramos, qualificada à fl. 18, Mariana Eloa Santos Pinto, qualificada à fl. 19, e Mariana agindo em concurso e unidade de desígnios, por meio de fraude, subtraíram, para proveito comum, a bolsa contendo 03 cartões bancários, 01 cartão vale-alimentação, Cartões de compras da "Loja Magazine Luiza", "Loja Mundial" e "Casas Bahia", documento de identidade, telefone celular Samsung e a quantia de R\$875,00, todos pertencentes à Celina Rodrigues da Silva Santos.

Pois bem.

Segundo o apurado, após efetuar um saque na agência Banco do Brasil, a vítima atravessou a rua e entrou nas Casas Bahia, dirigindo-se à fila para pagar seu cartão de crédito.

Imbuídas no firme propósito da prática criminoso, já previamente combinadas, entraram no local e dirigiram-se a fila Mariana e, na sequência, Jaddy e Luciana.

Mariana dissimuladamente deixou Jaddy e Luciana passar a frente na fila. Em seguida, dando início ao engodo, Jaddy questionou a vítima se era sua uma bolsinha que acabara de pegar ao chão, e Luciana afirmou que era sua e então iria presentear a vítima e Jaddy pelo encontro do objeto.

De início, a vítima não aceitou a oferta, mas após muita insistência, inclusive de Jaddy, a qual dizia "se ela quer dar, vamos buscar", acabou aceitando.

Luciana então pediu para ambas acompanhá-la, e foram as três para a "Praça do Forró". Lá, dissimuladamente e já combinada com Jaddy, Luciana disse que não poderia ir as duas juntas buscar o objeto, apontando para a rua em frente; tinha que ir uma de cada vez. Jaddy então disse que ia primeiro, deixou sua bolsa com a vítima e retornou com uma caixa de relógio de pulso, como se fosse o presente de Luciana.

Luciana disse para vítima também ir buscar seu presente, e insistiu para que deixasse a bolsa. A vítima se recusou, momento em que, inesperadamente, Luciana arrebatou-lhe a bolsa e ambas se evadiram.

Após diligências policiais a partir de crimes praticados com o mesmo modus operandi, as indiciadas foram identificadas e reconhecidas fotograficamente (fls. 17/20).

Em 09/04/21, foi recebida a denúncia (fls.29).

Ré Jaddy citada (fls.47). Defesa prévia (fls.58/66). Manutenção da denúncia (fls.85/86).

Ré Mariana dada por citada (fls.135 e fls. 158). Defesa prévia (137/144).

Manutenção da denúncia (fls. 158).

Audiência. Citação da ré Luciana, em audiência. Apresentada defesa prévia da ré Luciana. Manutenção da denúncia em relação à ré Luciana.

Denúncia aditada pelo MP: que as rés respondam pelo art. 157, Código Penal.

Deferido. Prova oral. Nos termos do art. 402 do CPP, o MP fez requerimento da vinda de todos os boletins de ocorrência, e reconhecimentos, em que figuram as mesmas rés, em ocorrências ocorridas entre janeiro e fevereiro de 2021, nos estabelecimentos Banco do Brasil e lotéricas. Deferido. Pelas Defesas não foram feitos requerimentos.

Alegações finais do MP às fls. 216/223. Alegações finais das rés Jaddy e Luciana às fls. 226/238. Alegações finais da ré Mariana às fls. 244/249.

DECIDO.

É pressuposto para firmar a autoria serem os elementos colhidos, em fase investigativa, confirmados pela prova processual, sob o crivo do contraditório.

Pois bem. Passo ao exame da autoria.

Quanto à ré Mariana, a autoria é certa, os elementos produzidos em fase investigativa foram corroborados pela prova processual: a vítima reconheceu a ré, em juízo, como coautora do crime.

De outra banda, em relação às rés Jaddy e Luciana, a autoria é incerta. É caso de absolvição por falta de prova de que as rés tenham sido coautoras do crime, não se inferindo da prova colhida, sob contraditório, terem as denunciadas concorrido à prática do crime.

Inobstante ter havido reconhecimento fotográfico das rés Jaddy e Luciana na fase investigativa (fls. 17 e fls. 18), a jurisprudência é resistente à sua validação solitária.

Nesse sentido, anoto a jurisprudência do E.STJ (HC 598.886): "1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s), ao reconhecer, a par de dever

seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo."

Pois bem.

A materialidade tem suporte no boletim de ocorrência (fls. 4/6) e nos demais elementos produzidos.

Em relação aos fatos, a vítima, Celina Rodrigues, disse que no dia dos fatos, passou no banco e foi até as Casas Bahia pagar sua fatura. Narrou então que a ré Mariana estava atrás dela, na fila. Quando olhou para trás, verificou que havia outras duas moças, no lugar da ré Mariana, que cedeu seu lugar de modo totalmente suspeito. Uma dessas duas outras moças, jogou uma bolsinha no chão e perguntou se era dela (da vítima), ao passo que a segunda moça se acusou como sendo a dona e então começaram a conversar as 3 (a vítima e as duas moças que tomaram o lugar da ré Mariana, na fila). Ato contínuo, elas foram enrolando a conversa e uma delas ofereceu um brinde para a vítima, por ter encontrado a tal da bolsinha, ao chão. A vítima negou que encontrou a bolsinha e, mesmo assim, a promitente disse que presentearia as duas então (a vítima e a outra moça, envolvida no esquema). Relatou ainda que andaram (a vítima e as 2 moças) por 4 (quatro) quarteirões, momento em que as 2 (duas), sob ameaça (disseram que aconteceria alguma coisa com ela, se não obedecesse), pediram sua bolsa (entregou, por medo) e saíram correndo. A vítima disse que as assaltantes fizeram compras com seus cartões (duas compras de R\$ 3.700,00 e uma de R\$ 1.200,00) e sacaram aproximadamente R\$ 900,00 da sua conta. Ainda, levaram R\$ 1.200,00 em espécie e o seu celular, que estavam na sua bolsa. Não recuperou nada.

De outra banda, o policial civil, Carlos Alberto, em juízo, disse que recebeu notícias de mulheres dando golpes, inicialmente, de estelionato, quase que diariamente, na região. Narrou que pesquisou e encontrou dezenas de vítimas, sofrendo crimes de mesmo modus operandi e que geralmente participavam 3 pessoas (reconheceu que geralmente eram as 3 ré). O modus operandi consistia em jogar algo no chão, para chamar a atenção e começar a puxar assunto com as vítimas. Posteriormente ofereciam um presente, se dirigiam a uma suposta loja e, no caminho, as vítimas eram assaltadas.

A ré, Mariana Eloá, no interrogatório, negou a prática criminosa. Disse que, no dia e horário dos fatos, estava levando seus filhos para a escola e não conhece as outras ré. Por fim, disse que foi duas vezes à delegacia e em nenhuma delas, conseguiu dar sua versão.

A ré, Jaddy Santos, no interrogatório, de igual modo, negou a prática criminosa. Disse que, no dia e horário dos fatos, estava em casa. Não conhece as outras ré. Disse que foi duas vezes à delegacia e em nenhuma delas, conseguiu dar sua versão. Por fim, afirmou que nunca foi loira, que nunca pintou seus cabelos e que seus olhos são castanhos escuros.

A ré, Luciana Souza, no interrogatório, também, negou a prática do crime. Disse que, no dia e horário dos fatos, estava trabalhando (é diarista). Não conhece as outras ré. Por fim, disse que foi duas vezes à delegacia e em nenhuma delas, conseguiu dar sua versão.

Diante do quadro probatório acima descrito, ficou comprovado que a ré Mariana concorreu para a prática do crime de roubo. Ela e suas comparsas, previamente ajustadas, com desígnios em comum, ludibriaram a vítima para posterior subtração de sua bolsa, mediante grave ameaça (passa a bolsa, senão vai te acontecer alguma coisa").

Além disso, observo que a vítima, à época dos fatos, contava com mais de 60 anos de idade, para fins de aplicação do disposto no art. 61, II, h, CP.

Assim, de rigor a desclassificação do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, CP), para o crime de roubo majorado, pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP), bem como a consideração do aumento previsto no art. 61, II, h, CP.

Por fim, sobre o pedido de indenização, entendo que carece de interesse, adequação e o Ministério Público de legitimação ativa ad causam para o pleito indenizatório. No atual estágio procedimental, as questões passam a ser de mérito e, por isso, improcede o pedido de indenização. Ressalvo que, caso postos elementos diversos,

demanda indenizatória pode ser proposta pela vítima em Juízo próprio. No mais, a vocação é para a defesa de interesses metaindividuais.

É o caso de condenação da ré Mariana e de absolvição das rés Jaddy e Luciana.

Passo a dosar e individualizar a pena.

O crime de roubo (art. 157, CP) possui pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na primeira fase, mirando as FA e certidões de fls. 122/124, verifico maus antecedentes em desfavor da ré Mariana (0071310-67.2010.8.26.0050 - estelionato - fls. 122 e 0009170-18.2007.8.26.0659 - furto - fls.124), motivo pelo qual fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, observo presente a agravante do art. 61, II, h (vítima maior de 60 anos), ensejando o agravamento da pena em mais 1/6: 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, caracterizado o concurso de agentes (a ré atuou com mais duas comparsas) e considerando a gravidade do crime, aumento a pena da metade e a torno definitiva: 8 anos e 2 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como o perfil voltado às práticas criminosas da ré Mariana, fixo para ela o regime inicial de reclusão fechado. A ré respondeu ao feito em liberdade e assim deve permanecer.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno, MARIANA ELOA SANTOS PINTO, qualificada à fl. 19, como incurso nas sanções impostas no art. 157, §2º, II, cc art. 61, II, h, do CP, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e a 18 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro o direito de recorrer em liberdade.

Ademais, julgo improcedente a denúncia e, nos termos do art. 386, VII, CPP, absolvo JADDY SANTOS PEREIRA, qualificada à fl. 17 e LUCIANA SOUZA RAMOS, qualificada à fl. 18, das sanções impostas no art. 157, §2º, II, cc art. 61, II, h, do CP.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de DireitoSentença Proferida.